

대체역의 소집 및 복무 등에 관한 규정 일부개정

1. 개정이유

예비군대체복무 소집일자·장소 본인선택 제도 시행 근거 규정을 마련하고, 「사법경찰직무법」 개정에 따라 대체복무 소집기피자에 대해 기존에 관할 경찰서장에게 고발하던 것을 지방병무(지)청에서 직접 수사하도록 변경된 절차를 반영하며, 행정규칙상 부적절한 용어를 정비하는 등 대체역 제도 시행 이후 드러난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

2. 주요내용

가. 피인용 조항 이동에 따른 인용 조문 정비(제12조 및 제13조)

- 1) 소집일자 연기 준용 조항(현역병 입영업무 규정 제23조 등) 이동 반영
- 2) 소집일자 조정 준용 조항(사회복무요원 소집업무 규정 제38조) 이동 반영

나. 대체복무 소집기피자에 대한 처리절차 변경 반영(제16조 및 제17조)

「사법경찰직무법」 개정으로 '24. 7. 17.부터 징·소집 기피자 병무청 직접 수사

다. 예비군대체복무 소집일자/장소 본인선택 근거규정 마련(제33조의

2)

라. 행정규칙상 부적절한 용어 정비(제40조)

심신장애자 → 심신장애인 * 법제처 정비 권고('24.11월)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표

대체역의 소집 및 복무 등에 관한 규정 일부개정

대체역의 소집 및 복무 등에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제12조제1항 전단 중 "「현역병 입영업무 규정」 제23조제1항"을 "「현역병 입영업무 규정」 제22조제1항"으로, "제24조부터 제26조"를 "제23조부터 제25조"로 한다.

제13조제1항 전단 중 "제3항까지·제5항·제9항"을 "제3항까지·제5항·제10항"으로 한다.

제16조 중 "지방병무청장"을 "지방병무청의 소관부서의 장"으로, "고발 조치한다"를 "소속기관 특별사법경찰관리에게 통보하여 수사하도록 한다"로 한다.

제17조제2항 단서 중 "고발"을 "처리"로 한다.

제33조의2를 다음과 같이 신설한다.

제33조의2(예비군대체복무 본인선택) ① 병무청장은 그 해 또는 다음 해의 예비군대체복무 소집 계획인원 범위에서 공석을 정하고, 예비군 대체복무 소집 대상자로 하여금 소집일자와 복무기관을 직접 선택하게 할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 불참, 연기 등의 사유로 이월된 소집에 대해서는 본인선택 신청을 제한할 수 있다.

③ 병무청장은 본인선택을 신청한 사람에 대하여 접수순서, 나이 등 일정 기준을 정해 선발할 수 있다.

④ 제3항에 따라 소집일자·장소가 결정된 사람은 해당 소집일 45일 전까지 소집일자·장소를 변경하거나 본인선택을 취소할 수 있다.

제40조제2항제1호 중 "심신장애자는"를 "심신장애인은"으로 한다.

부 칙

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정
제12조(대체복무요원 소집일자 연기 등) ① 대체복무요원의 소집일자 연기사유, 기간 및 구비서류 등에 관하여는 「 <u>현역병 입영 업무 규정</u> 」 제23조제1항, 같은 규정 제24조부터 제26조까지의 규정을 준용한다. 이 경우 “입영”을 “소집”으로 “현역병”을 “대체복무요원”으로 본다.	제12조(대체복무요원 소집일자 연기 등) ① ----- ----- 「 <u>현역병 입영 업무 규정</u> 」 제22조제1항----- ----- 제23조부터 제25조----- -----. -----.
② ~ ⑤ (생략)	② ~ ⑤ (현행과 같음)
제13조(대체복무요원 소집일자 조정 등) ① 대체복무요원 소집일자 조정은 「 <u>사회복무요원 소집 업무 규정</u> 」 제38조제1항부터 제3항까지 · 제5항 · 제9항을 준용한다. 이 경우 “지방병무청장”은 “병무청장”으로, “사회복무요원”은 “대체복무요원”으로 본다.	제13조(대체복무요원 소집일자 조정 등) ① ----- ----- ----- 제3항까지 · 제5항 · 제10항----- -----. ----- -----.
② (생략)	② (현행과 같음)
제16조(대체복무요원 소집불응자의 처리) 관할 <u>지방병무청장</u> 은 대체복무요원 소집통지서를 받은 사람이 정당한 사유없이 소	제16조(대체복무요원 소집불응자의 처리) --- <u>지방병무청의 소관부서의 장</u> ----- -----

집일자부터 3일이 경과하여도
소집에 불응한 경우에는 「병역법」
제88조 및 「병역법 시행령」
제165조에 따라 즉시 고발 조치
한다.

제17조(대체복무요원 소집현황서
작성 등) ① (생략)
② 제1항에 따른 대체복무요원
소집현황서는 인도·인접서, 대
체복무요원 소집 대상자 명부
등 인도·인접 결과 관련서류와
한데 묶어 관리하여야 한다. 다
만, 소집 또는 소집일자의 연기,
행방불명 및 기피자 고발 등 지
방병무청에서 처리한 서류는 관
할 지방병무청장이 소집일자별
로 관리한다.

<신설>

----- 소속
기관 특별사법경찰관에게 통
보하여 수사하도록 한다.

제17조(대체복무요원 소집현황서
작성 등) ① (현행과 같음)
② -----

----- 처리 -----

-----.

제33조의2(예비군대체복무 본인
선택) ① 병무청장은 그 해 또
는 다음 해의 예비군대체복무
소집 계획인원 범위에서 공석을
정하고, 예비군 대체복무 소집
대상자로 하여금 소집일자와 복
무기관을 직접 선택하게 할 수
있다.

제40조(예비군대체복무 소집의 보류해소) ① (생략) ② 제1항에 따라 예비군대체복무 소집보류가 해소된 사람은 다음 각 호와 같이 소집한다. 1. 전면보류자: 신분상실한 다음날(구속수감자와 질병 및 심신장애자는 보류해소 후)부터 해당 연도에 부과된 소집기간에 의무부과 2. (생략) ③ (생략)	② 제1항에도 불구하고 불참, 연기 등의 사유로 이월된 소집에 대해서는 본인선택 신청을 제한할 수 있다. ③ 병무청장은 본인선택을 신청한 사람에 대하여 접수순서, 나이 등 일정 기준을 정해 선발할 수 있다. ④ 제3항에 따라 소집일자·장소가 결정된 사람은 해당 소집일 45일 전까지 소집일자·장소를 변경하거나 본인선택을 취소할 수 있다. 제40조(예비군대체복무 소집의 보류해소) ① (현행과 같음) ② ----- ----- -----. 1. ----- ----- 심신장애인은----- ----- ----- 2. (현행과 같음) ③ (현행과 같음)
---	---